

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5756/2540

นาง ทูล สาโสม โดยนายวันชัย จันทร
อ่อน

โจทก์

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

โจทก์

นาง ผึ้ง พิมพ์ หาร

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 531 (3)

ป.วิ.พ. มาตรา 172

ตามคำฟ้องโจทก์ได้บรรยายว่า จำเลยประพฤตินรคุณกล่าวคือ ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2536 เป็นต้นมา จำเลยไม่ยอมให้อาหารเลี้ยงดูโจทก์อย่างที่เคยปฏิบัติ โดย
จำเลยนำอาหารไปวาง ไว้ห่างจากที่โจทก์นั่งอยู่แล้วก็หนีไป ไม่รออยู่ดูแลว่าโจทก์จะ
ได้รับประทานหรือไม่ บางครั้งกว่าโจทก์จะคลำไปถูกอาหาร ที่จำเลยนำมาวางไว้ก็
ปรากฏว่าสุนัขกินอาหารหมดแล้วโจทก์จึงไม่ได้รับประทานอาหาร บางวันโจทก์ต้อง
เรียกชาวบ้านข้างเคียงขออาหารมารับประทานเพื่อยังชีพ นอกจากนี้จำเลยไม่สนใจ
ปรนนิบัติดูแลโจทก์ ปล่อยให้โจทก์ต้องทนทุกข์ทรมานต่าง ๆ ในเวลาเจ็บป่วยการเข้า
ห้องส้วมห้องน้ำและการหลับนอน ดังนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่า
ไม่ได้เอาใจใส่ในการให้อาหารโจทก์รับประทานและมีได้สนใจปรนนิบัติดูแลโจทก์มิใช่
กรณีตามบทบัญญัติของ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(3) ที่
บัญญัติว่า ผู้รับได้บอกปิดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาผู้ให้
ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้คำฟ้องโจทก์ดังกล่าวจึงไม่เข้าเหตุที่จะเรียกถอน
คืนการให้ตามมาตรา 531(3)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนนกที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 2634, 1598 และ 254 ให้จำเลยโดยเสนาหา ต่อมาตั้งแต่เดือน เมษายน 2536 เป็นต้นมาจำเลยไม่ยอมให้อาหารเลี้ยงดูโจทก์ จำเลยด่าว่าโจทก์ หยาดคายเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง จำเลยไม่สนใจปรนนิบัติดูแลโจทก์ โจทก์ไม่มีทรัพย์สินที่จะซื้ออาหารเลี้ยงตนเองได้ แต่จำเลยมีทรัพย์สินและสามารถให้การเลี้ยงดูโจทก์ได้ ขอให้เพิกถอนการให้ที่ดิน ให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 2634, 1598 และ 254 คืนให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ไปจดทะเบียนโอนให้ถือเอาคำ พิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยให้การว่า จำเลยเลี้ยงดูโจทก์เป็นอย่างดี ไม่เคยประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ สาเหตุที่มีการฟ้องคดีนี้เนื่องจากนายวันชัย จันทรอ่อน ซึ่งเป็นหลานโจทก์กับพวก อยากได้ทรัพย์สินของโจทก์ จึงยุยงให้โจทก์ขอที่ดินคืนจากจำเลยอ้างว่าจำเลยไม่ อุปการะเลี้ยงดูโจทก์โดยนำโจทก์ไปอยู่ที่อื่นขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 โจทก์ถึงแก่กรรมนายวันชัย จันทร อ่อน ทายาทของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์ภาค 1 อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คงมีปัญหาคำฟ้องโจทก์ว่า จำเลยประพฤติเนรคุณตามมาตรา 531(3) หรือไม่ เห็นว่า ตามคำฟ้องโจทก์ได้บรรยายฟ้องเหตุเนรคุณตามมาตรา 531(3) หรือไม่ เห็นว่า ตามคำฟ้องโจทก์ได้บรรยายว่า "จำเลยประพฤติเนรคุณ กล่าวคือตั้งแต่เดือนเมษายน 2536 เป็นต้นมาจำเลยไม่ยอมให้อาหารเลี้ยงดูโจทก์อย่างที่เคยปฏิบัติโดยจำเลยนำอาหารไปวางไว้ห่างจากที่โจทก์นั่งอยู่แล้วก็หนีไปไม่รออยู่ดูแลว่าโจทก์จะได้รับประทานหรือไม่ บางครั้งกว่าโจทก์จะคลำไปถูกอาหารที่จำเลยนำมาวางไว้ก็ปรากฏว่า สุนัขกินอาหารหมดแล้วโจทก์จึงไม่ได้รับประทานอาหาร บางวันโจทก์ต้องเรียกชาวบ้านข้างเคียงขออาหารมารับประทานเพื่อยังชีพนอกจากนี้จำเลยไม่สนใจปรนนิบัติดูแลโจทก์ ปล่อยให้โจทก์ต้องทนทุกข์ทรมานต่าง ๆ ในเวลาเจ็บป่วยการเข้าห้องส้วมห้องน้ำและการหลับนอน" คำบรรยายฟ้องดังกล่าวเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่าได้เอาใจใส่ในการให้อาหารโจทก์รับประทานและมิได้สนใจปรนนิบัติดูแลโจทก์ มิใช่กรณีตามบทบัญญัติของมาตรา 531(3) ที่บัญญัติว่า "ผู้รับได้บอกปัดยอมให้สิ่งของจำเลยเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาและผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้" ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าคำฟ้องโจทก์ดังกล่าวไม่เข้าเหตุที่จะเรียกถอนคืนการให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(3) จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(อุดม มั่งมีดี-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-อรุณ น้าประเสริฐ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ